

1504010-93.2019.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/08/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THAIANE CORRÊA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

THAIANE CORREA foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 13 de dezembro de 2019, por volta das 04h00min, na Rua Hugo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504010-93.2019.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1504010-93.2019.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THAIANE CORRÊA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

THAIANE CORREA foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigo 33,

caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 13 de dezembro de 2019, por volta das 04h00min, na Rua Hugo de Carvalho Ramos, nº 14.153, bairro Trevo, nesta Comarca, trazia consigo e transportava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A ré foi notificada, citada e apresentou defesa prévia (fls. 107/112), sendo recebida a denúncia (fls. 114).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 190).

Em alegações finais (fls. 194/199 e 228/258), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa, em caso de condenação, a desclassificação da imputação inicial para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, bem como o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e a figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 10) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 210/218).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor da acusada.

A ré, em seu interrogatório judicial (fls. 190), negou a prática delitiva, aduzindo que era usuária de drogas e, no dia dos fatos, estava no local comprando drogas para seu consumo. Alegou que o traficante se evadiu com a chegada da viatura, tendo ficado no local e sido abordada pelos policiais. Afirmou que os policiais encontraram sacola com drogas no terreno. Mencionou que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Por fim, salientou que não conhecia os policiais que efetuaram sua abordagem.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial Fábio, em juízo (fls. 190), reconheceu pessoal e seguramente a ré como autora do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, quando visualizou a acusada atravessando a via com sacola na mão. Narrou que a acusada adentrou matagal, sendo efetuada sua abordagem logo em seguida. Afirmou que seu parceiro encontrou sacola com drogas no matagal e a acusada confesou a traficância. Mencionou que conhecia a acusada anteriormente. Afirmou que a ré disse quanto recebia com a traficância; porém, não se recorda. Por derradeiro, salientou que também foi encontrada pequena quantidade de drogas com a acusada.

A testemunha policial Jonathan, em juízo (fls. 190), reconheceu pessoal e seguramente a ré como autora do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento em conhecido ponto de tráfico, quando visualizou a acusada próxima a terreno baldio com sacola na mão. Afirmou que a ré se abaixou no terreno e levantou sem a sacola. Declarou que efetuou a abordagem da acusada, sendo encontrado com ela "ependorf" de cocaína, porção de maconha e quantia em dinheiro. Ressaltou que foi até o terreno em que a ré agachou, tendo localizado sacola com drogas. Salientou que foram encontradas dentro da sacola drogas como cocaína, maconha e lança perfume. Declarou que, ao retornar, seu parceiro afirmou que a ré havia confessado a traficância. Asseverou que a acusada disse que recebia lucro de três porções de drogas a cada treze vendidas. Por fim, mencionou que conhecia a acusada apenas de vista.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - Apelação nº 0034706-34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a

prisão da acusada, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-la gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal da acusada, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pela ré e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição ou, ainda, em desclassificação.

Assim sendo, considero a ré como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da conduta da ré, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia multa no seu valor mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Reconheço a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, eis que se trata de ré primária e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual, considerando a quantidade das drogas apreendidas (HC 178.964/DF, Rel.

Ministra LAURITA VAZ, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e multa de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO a ré THAIANE CORREA, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Concedo à sentenciada o direito de recorrer em liberdade, visto que respondeu ao processo solta.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder da sentenciada, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da sentenciada no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA